

Assembleia Geral Extraordinária

ATA Nº 186

07/03/2026

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, pelas onze horas e trinta minutos, teve início, através da plataforma Microsoft Teams, com sessão gravada, a Assembleia Geral Extraordinária da Federação de Ginástica de Portugal (FGP), com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Deliberação sobre as perdas de mandato de Delegados à Assembleia Geral da FGP.

A Mesa da Assembleia foi constituída pelo Presidente, Raúl Caldeira, pela Vice-Presidente Inês Nabais e pelo Secretário Diogo Abreu. Estiveram ainda presentes o Presidente da Federação, Luís Arrais e os Vice-Presidentes Filipa Fernandes, Gustavo Simões, João Chú, João Oliveira, Pedro Lopes e Teresa Loureiro, e o Advogado Paulo Pita Soares, bem como todos os Delegados, não se registando faltas.

O Presidente da Mesa declarou aberta a discussão do Ponto 1 da Ordem de Trabalhos, após confirmação de quórum e chamada efetuada. Informou, a título prévio, que, não havendo secretário disponível para assistir à Mesa, seria designado para essa função o colaborador da FGP, Diogo Abreu, nos termos do art.º 45.º, n.os 2 e 3, dos Estatutos, sem prejuízo de a ata ser elaborada com recurso a transcrição e ferramentas de apoio.

O Presidente da Mesa lembrou as regras de funcionamento: (i) câmara ligada; (ii) pedidos de palavra mediante “mão digital”; (iii) cada delegado pode intervir uma única vez, até ao limite de 2 minutos e 30 segundos; e (iv) nos termos do art.º 49.º, n.º 4, dos Estatutos, as deliberações que envolvam apreciação de comportamentos ou qualidades de pessoas são tomadas por escrutínio secreto, razão pela qual a votação seria secreta.

O Presidente da Mesa esclareceu, ainda, que a Assembleia Geral extraordinária tinha por objetivo exclusivo deliberar, nos termos e para os efeitos do art.º 32.º, n.º 2, dos Estatutos, sobre a verificação dos pressupostos da alínea d) do n.º 1 do mesmo artigo — isto é, a perda de mandato estatutária de delegados que faltem a duas Assembleias Gerais consecutivas ou quatro interpoladas. Sublinhou que não seriam discutidas eleições, listas ou decisões judiciais, mas apenas a verificação objetiva de (i) falta; (ii) inexistência de justificação; e (iii) número de faltas injustificadas.

Terminando a sua intervenção inicial, deu a palavra à Vice-Presidente da Mesa Inês Nabais. Apresentou o enquadramento do processo, referindo que a Comissão Eleitoral tomou posse e iniciou os seus trabalhos com rigor, transparência e justiça, procedendo às verificações previstas no Regulamento Eleitoral e Estatutos, incluindo: nome e contactos, obrigações inerentes à filiação (incluindo dívidas), incompatibilidades do art.º 27.º, presenças em Assembleias Gerais e outras situações suscetíveis de alterar a composição do círculo eleitoral.

No âmbito dessas verificações, a Comissão Eleitoral tomou nota de que os seguintes delegados registavam faltas injustificadas a, pelo menos, duas Assembleias Gerais consecutivas: Bruno Oliveira (AG n.os 182, 183, 184 e 185), Emília Costa (AG n.os 183 e 184), Guilherme Campos (AG n.os 182, 183 e 184), Marta Benedito Martins (AG n.os 182, 183 e 184) e Matilde Castro (AG n.os 183, 184 e 185).

Indicou que destes factos foi dado conhecimento à Mesa da Assembleia Geral. A Mesa entendeu que a norma de perda de mandato por faltas é uma regra nova, aprovada em 24/11/2024, com efeitos a partir da AG n.º 182 (29/03/2025). Distinguindo “informação/aviso de falta” de “justificação”, referiu-se que a justificação deve

ser apresentada de forma adequada e em prazo, tendo sido indicado, a título de referência, um prazo não superior a 10 dias úteis. Acrescentou que a Mesa emitiu declaração de perda de mandato, com comunicações individuais, publicação da declaração e atualização do caderno eleitoral, tendo as reclamações sido respondidas individualmente.

Concluiu, referindo que a verificação ocorreu no âmbito do saneamento e apreciação liminar do processo eleitoral, com o propósito de assegurar rigor e evitar impugnações futuras, salientando o exercício do contraditório e a necessidade de respeitar o funcionamento normal da Federação.

Findo o enquadramento, o Presidente da Mesa abriu o período de intervenções, lembrando o limite de tempo e o caráter único de cada intervenção.

Antes da sua intervenção de fundo, António Bonet Vieira registou nota histórica sobre a norma de perda de mandato por faltas, referindo que foi aprovada com elevado consenso na alteração estatutária e que, à data, não foram colocadas dúvidas relevantes quanto ao seu sentido e consequência, acrescentando que alguns dos delegados agora visados teriam votado favoravelmente a referida alteração.

Emília Costa apresentou a sua posição, contextualizando as ausências. Referiu que, no dia em que ocorreram duas Assembleias seguidas, terá sido confrontada com um problema de saúde e que informou a impossibilidade de comparência pouco antes do início, entendendo que essa informação seria suficiente, por não existir regulamento específico sobre faltas. Manifestou indignação por ter sido notificada apenas vários meses depois, tendo entretanto participado em votações e trabalhos, e declarou possuir justificação/documento que poderia apresentar.

Bruno Oliveira referiu que justificou pelo menos uma ausência por se encontrar ao serviço de associação territorial em evento regional, e que outras assembleias teriam sido convocadas com antecedência curta, tendo coincidido com competição internacional e compromissos previamente assumidos. Relatou ainda uma ausência por motivo familiar ocorrido no próprio dia. Declarou sentir-se triste pela forma como foi tratado e por entender não ter tido oportunidade efetiva de defesa antes da declaração de perda de mandato, defendendo que a deliberação compete à Assembleia Geral.

João Nuno Ferreira enfatizou a necessidade de respeito institucional e de foco na ginástica, reconhecendo o esforço de muitos delegados em conciliar compromissos profissionais e competitivos. Referiu que, perante uma norma estatutária de natureza taxativa, a Assembleia deveria decidir e, independentemente do sentido da decisão, avançar com sentido de responsabilidade e respeito mútuo.

Guilherme Campos contextualizou as suas faltas: na AG de 29/03 estava em participação desportiva (prova do calendário) e nas assembleias seguintes encontrava-se em aulas de mestrado em regime pós-laboral, com notificação em prazo curto. Declarou não pretender negar as faltas, mas lamentou a ausência de notificação atempada e a condução do processo, defendendo que a Assembleia Geral é o órgão competente para deliberar.

Matilde Castro referiu que faltou por motivo de doença e por compromissos académicos, indicando possuir atestado médico (que utilizou para justificar faltas na universidade) e afirmando que poderia remeter a documentação. Manifestou que continuou a exercer funções como delegada durante meses, considerando tardia a notificação do procedimento.

Ana Cláudia Guedes fez uma intervenção que, ao exceder o tempo atribuído, não conseguiu terminar, pelo que enviou transcrição que se segue:

"Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Senhoras e Senhores Delegados,

Permitam-me começar por afirmar, com a clareza e a responsabilidade que este momento exige, que o que hoje nos traz aqui ultrapassa largamente uma mera questão estatutária ou uma divergência interpretativa entre órgãos federativos.

Aquilo a que temos assistido nos últimos tempos transformou-se, lamentavelmente, numa autêntica novela jurídica, criada de forma inconsciente, precipitada e profundamente irresponsável, cujos efeitos já se fazem sentir de forma evidente no normal funcionamento da Federação de Ginástica de Portugal.

Não se trata apenas de um conflito institucional. Trata-se de um processo que tem gerado instabilidade, incerteza e desgaste institucional, perturbando o regular exercício das funções federativas e comprometendo a serenidade que deveria presidir à gestão da modalidade.

E importa sublinhar — porque muitas vezes isso parece ser esquecido — que quem verdadeiramente sofre as consequências desta situação não são apenas os titulares de cargos ou os órgãos federativos.

Quem acaba por pagar o preço desta instabilidade são os ginastas, os treinadores, os clubes e todas as estruturas de base que diariamente trabalham, com enorme dedicação e sacrifício, para manter viva e dignificar a ginástica portuguesa.

Senhoras e Senhores Delegados,

Se a situação já seria grave do ponto de vista interno, ela torna-se ainda mais preocupante quando analisamos um outro fenómeno que se tem vindo a afirmar de forma absolutamente inédita no contexto federativo português: a ingerência direta de pessoas coletivas do Estado na esfera de autonomia da Federação.

Aquilo que temos assistido não é um mero acompanhamento institucional, nem um exercício legítimo de supervisão administrativa. O que temos perante nós é algo muito mais profundo e inquietante: uma verdadeira tutela substitutiva, exercida de forma implícita mas perfeitamente perceptível, que procura substituir-se às competências próprias dos órgãos federativos.

Essa realidade constitui, na prática, uma mão visível de condicionamento externo sobre uma associação de direito privado, interferindo na sua autodeterminação institucional.

E essa intervenção não pode ser analisada de forma leviana, porque colide diretamente com princípios estruturantes do nosso ordenamento jurídico.

Desde logo, com o princípio constitucional da autonomia das associações, consagrado na Constituição da República Portuguesa, bem como com o modelo de organização do sistema desportivo nacional, que assenta precisamente na autonomia do movimento associativo desportivo.

Mais ainda: quando entidades externas passam a influenciar, direta ou indiretamente, decisões que pertencem exclusivamente aos órgãos internos de uma federação, estamos perante algo que, em termos institucionais, representa um sério comprometimento dos mais elementares princípios democráticos, incluindo o respeito pela separação de competências e pela autonomia decisória das entidades associativas.

Senhoras e Senhores Delegados,

Existe ainda uma dimensão adicional desta situação que não pode ser ignorada e que deve merecer a nossa mais profunda reflexão: o risco institucional que estes malabarismos jurídicos fazem recair sobre a própria Federação de Ginástica de Portugal.

A persistência neste caminho pode, em determinadas circunstâncias, colocar em causa o estatuto de utilidade pública desportiva da Federação, estatuto esse que não é um mero título honorífico, mas sim um elemento estruturante da sua legitimidade e da sua capacidade de atuação no sistema desportivo nacional.

Quando se criam artificialmente cenários de conflito institucional, quando se tensionam os limites da autonomia associativa e quando se instrumentalizam interpretações jurídicas para justificar decisões previamente desejadas, estamos a abrir portas a consequências que podem ser profundamente danosas para a instituição.

E importa também dizer, com toda a franqueza, que uma parte significativa desta construção tem assentado numa narrativa que invoca uma suposta presunção absoluta de legalidade ou de verdade administrativa.

Mas todos sabemos — e o direito ensina-nos isso de forma muito clara — que essa presunção não é absoluta nem inatacável.

Trata-se de uma presunção meramente relativa, isto é, uma presunção ilidível, que deve necessariamente ser submetida ao escrutínio das instâncias competentes e aos mecanismos de controlo jurisdicional que o Estado de Direito coloca à disposição dos administrados.

Aliás, importa não esquecer que a própria questão jurídica em discussão se encontra ainda submetida ao crivo jurisdicional, encontrando-se pendente decisão de um órgão judicial competente.

E mesmo a decisão já conhecida do Tribunal Arbitral do Desporto, frequentemente invocada como se encerrasse definitivamente o debate jurídico, não foi proferida por unanimidade, o que, por si só, revela que a questão está longe de ser juridicamente pacífica.

Mais do que isso: importa recordar que as decisões do TAD não esgotam necessariamente o percurso jurisdicional possível, podendo e devendo, quando existam fundamentos para tal, ser apreciadas pelos tribunais judiciais competentes.

Ou seja, o debate jurídico está longe de se encontrar definitivamente encerrado. (...)”

Embora a declaração de Ana Cláudia Guedes não tenha sido concluída, por ter sido interrompida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral em virtude do termo do respetivo tempo de intervenção, a transcrição termina exatamente no momento dessa interrupção.

Marta Martins relatou que, na AG de 29/03, se encontrava a ajuizar prova territorial, tendo comunicado a situação. Quanto a outra assembleia em dia com duas sessões, referiu que não terá recebido convocatória e que não consulta diariamente o site, tendo percebido posteriormente que a convocatória teria sido publicada com antecedência reduzida. Reiterou que aceitaria a decisão da Assembleia Geral, mas defendeu que a perda de mandato fosse deliberada em plenário.

Em resposta às intervenções dos Delegados, Inês Nabais referiu que os factos das ausências foram aqui assumidos pelos Delegados visados e que não existe prazo estatutário ou regulamentar para a comunicação da perda de mandato, tendo a verificação sido efetuada antes da receção das listas provisórias, no âmbito

do saneamento do caderno eleitoral. Sustentou que, relativamente aos delegados visados, não foi apresentada justificação em tempo útil e com enquadramento legal bastante; e, quanto à Matilde Castro, referiu que, se existiu documentação para justificar faltas noutra contexto, deveria ter sido igualmente remetida à Federação. No caso da Marta Martins, referiu que as convocatórias constam do site e que não foi apresentada justificação em prazo.

Paulo Aparício considerou que, no contexto criado, não faria sentido afastar delegados com base nas justificações apresentadas, referindo a ausência de regulamento específico de faltas e defendendo a necessidade de respeito pelos delegados e ponderação, declarando intenção de votar no sentido de não afastar os delegados visados.

Rui Martins fez uma intervenção, tendo solicitado à posteriori, aquando do envio da ata para pré-aprovação, que fosse incluído um texto que foi enviado por email, que se transcreve:

"Rui Martins questionou a limitação a uma única intervenção e a possibilidade de contraditório face às respostas da Mesa, sustentando que os delegados deveriam poder contrapor quando a Mesa responde.

Na sua intervenção questionou a fiabilidade dos procedimentos que levaram à declaração de perda de mandato por parte da Mesa. Para o efeito afirmou que, de acordo com a ata em minuta 184 da assembleia geral extraordinária de 10 de abril de 2025 foram registados 41 delegados presentes, 43 votos no ponto 1 e 39 votos no ponto 2. Com base nestas evidências declarou não haver confiança no rigor e critérios do registo de faltas. Informou ainda que, perante a falta de diligência da Mesa no envio das atas diversas vezes solicitadas pelos delegados, decidiu partilhar com todos por email as atas 182, 183 e 184 em minuta que a direção lhe havia feito chegar após solicitação em novembro de 2025."

O Presidente da Mesa, respondendo à interpelação, esclareceu que a Ordem de Trabalhos circunscrevia o ponto à verificação objetiva dos pressupostos de perda de mandato, e que o limite de intervenções se justificava pela necessidade de dar voz a todos os delegados presentes, evitando transformar a sessão numa discussão ampla fora do objeto.

Paulo Filipe recordou que a norma de perda de mandato foi introduzida na alteração estatutária recente e apelou à responsabilidade individual dos delegados, referindo a prática de avisar/justificar ausências em tempo. Reconheceu que os delegados visados faltaram e que, segundo o enquadramento exposto, não terá sido apresentada justificação em tempo útil, salientando que a Assembleia deve decidir em consciência e que todos devem interiorizar as obrigações do mandato.

Catarina Silva defendeu que, em matérias desta gravidade, deve ser assegurada audiência prévia e ponderadas as justificações apresentadas, referindo que a competência deliberativa é da Assembleia Geral e que as justificações apresentadas seriam relevantes para o sentido de voto, declarando intenção de votar no sentido de não destituir os delegados.

José Lucena Reconheceu a importância do cumprimento de regras e sublinhou que a norma é recente, defendendo uma abordagem com dose de razoabilidade. Suscitou ainda a questão do prazo de convocação, referindo não encontrar norma estatutária expressa e admitindo a aplicação de lei geral, apelando ao bom senso e ao foco no desenvolvimento da ginástica.

Ricardo Vieira defendeu que, verificados os factos, a Assembleia deve votar a aplicação da consequência estatutária, alertando para a nulidade de uma deliberação que contrarie regra estatutária em vigor, e enfatizou a necessidade de cumprimento dos Estatutos.

José Ferreirinha manifestou solidariedade com os delegados visados e considerou problemático exigir aos delegados conhecimento de regimes gerais sem existência de regulamento específico. Criticou a ausência da disponibilização de atas e invocou o princípio da confiança e boa-fé por os delegados terem participado em assembleias posteriores, defendendo que a forma e o timing do procedimento deveriam ser ponderados. Questionou ainda o impacto de duas assembleias no mesmo dia para efeitos de faltas.

Pedro Almeida fez uma intervenção, tendo solicitado à posteriori, aquando do envio da ata para pré-aprovação, que fosse incluído um texto que foi enviado por email, que se transcreve:

"Hoje, estamos aqui para defender o bom nome de colegas que foram "marcados" de forma "rasteira" numa manobra política sem precedentes, que necessitou de intervenção do IPDJ para ser travada.

Ninguém está aqui a escolher listas e projetos, estamos aqui para restabelecer o bom nome de colegas que nem sequer tiveram oportunidade de se defender, quando todos sabemos que muitos outros estão em situação semelhante no que respeita aos incumprimentos.

Todos nós! julgo que queremos uma assembleia de gente ativa na ginástica, e isso traz dificuldade adicionais, por isso toda os cuidados por parte da mesa, como seja notificar antes de constituir o processo de perda de mandato, e, da Direção da FGP, de fazer em tempo útil um regulamento de faltas, seriam algo necessário e que não aconteceu.

MAG, Atas por publicar, folhas de presenças omitidas (também não há prazos como nesta decisão), uma trapalhada, duas chamadas de atenção exteriores, Tribunal Arbitral do Desporto e agora IPDJ... Sem palavras....

Mas nós, nesta Assembleia, não ficamos em Silêncio!"

António Bonet Vieira sustentou que a deliberação teria natureza formal/ratificativa do cumprimento dos pressupostos, competindo à Mesa a apreciação de justificações, e que justificações apresentadas muito tempo depois não poderiam suprir a falta de justificação atempada. Referiu que existiu contraditório no âmbito do processo, tais como os cadernos provisórios e definitivos, concluindo que, verificados os pressupostos, a Assembleia não poderia votar senão no sentido da perda de mandato.

Ida Pereira defendeu que a perda de mandato é objeto de deliberação da Assembleia Geral e criticou a forma como o procedimento foi conduzido, manifestando intenção de não votar o afastamento dos delegados.

Paulo Pinto questionou a conformidade do procedimento de substituição de delegados e a necessidade de eleições intercalares em certos cenários, e criticou a forma como a Mesa conduziu o processo e a comunicação aos delegados.

Rodrigo Correia manifestou solidariedade para com os delegados visados e referiu reservas face ao procedimento, salientando intervenções externas anteriores no contexto federativo e defendendo prudência e bom senso.

Adriano Castro, Amélia Paredes, Dália Costa e Samuel Asseiceiro apelaram ao bom senso, à aplicação equilibrada de regras e à necessidade de colocar a ginástica em primeiro lugar.

Inês Nabais agradeceu as intervenções e reiterou que o objeto do ponto é a verificação dos pressupostos, referindo que as ausências foram reconhecidas pelos próprios e que o contraditório foi exercido, com respostas individuais às reclamações. Esclareceu ainda que não existe prazo estatutário para a verificação das faltas, tendo a mesma ocorrido em tempo útil no âmbito do saneamento do processo eleitoral.

Encerrado o período de intervenções, a Mesa anunciou que a votação seria realizada por escrutínio secreto, por via eletrónica, com link disponibilizado no chat da reunião.

A Mesa inicialmente indicou a intenção de proceder a uma votação conjunta sobre os cinco delegados, esclarecendo que os delegados visados não votariam em causa própria. Vários delegados questionaram a votação em conjunto e defenderam votação individual por delegado, considerando tratar-se de situações pessoais distintas.

Perante as interpelações, a Mesa deliberou alterar o procedimento para votação individual por cada delegado visado, mantendo-se o escrutínio secreto. Foi esclarecido que nenhum delegado votaria na sua própria situação, podendo, contudo, votar nas restantes.

Durante as votações registaram-se dificuldades operacionais, incluindo: (i) duplicação de votos por submissões múltiplas; (ii) discrepância entre número de votos recolhidos e número de delegados presentes; (iii) necessidade de enviar novos links e repetir votações para assegurar coerência do apuramento. Foram feitas sugestões para limitar respostas únicas por utilizador, tendo sido referido que tal poderia comprometer o anonimato. Foi ainda solicitado que participantes sem direito de voto abandonassem a reunião, para reduzir variáveis e garantir correspondência ao número de delegados.

O Presidente da Direção, Luís Arrais, interveio durante o processo de votação, apelando ao cumprimento das regras, à boa-fé na submissão única do voto e à paciência dos presentes, solicitando ainda que se confirmasse se alguém não tinha conseguido votar, por forma a encerrar cada votação.

Tendo continuado os problemas técnicos, a Mesas da AG decidiu suspender a reunião da Assembleia Geral, ficando a votação para data e hora a designar.

Presidente da MAG

Vice-Presidente da MAG

O Secretário

Raúl Caldeira

Inês Nabais

Diogo Abreu